РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 2-118/2021

Номер дела: **2-118/2021**

УИН: **14RS0029-01-2021-000202-14**

Дата начала: **07.07.2021**

Дата рассмотрения: **03.08.2021**

Суд: **Усть-Алданский районный суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Иванова Анастасия Николаевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Худалшеева Н.А.		
ОТВЕТЧИК	МКОО "Орто-Эбэнская специальная (коррекционная_ школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья"		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			07.07.2021
Передача материалов судье			08.07.2021
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		09.07.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			09.07.2021
Подготовка дела (собеседование)			13.07.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			19.07.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	03.08.2021

Решение

Дело № 2-118/2021

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

с. Борогонцы 03 августа 2021 года

Усть-Алданский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Ивановой А.Н.,

при секретаре Третьякове С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению заместителя прокурора Усть-Алданского района Республики Саха (Якутия) в интересах неопределенного круга лиц к МКОО «Орто-Эбэнская специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» МР «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) о понуждении совершить определенные действия,

У С Т А Н О В И Л:

Заместитель прокурора Усть-Алданского района Республики Саха (Якутия) обратился в Усть-Алданский районный суд Республики Саха (Якутия) в интересах неопределенного круга лиц с исковым заявлением к МКОО «Орто-Эбэнская специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» МР «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) об обязании оборудовать здание учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В судебное заседание истец и ответчик, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, не явились, направили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие. Прокурор просил удовлетворить исковые требования в полном объеме. Представитель ответчика указал о признании исковых требований.

В соответствии с ч. 5 ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено по существу в отсутствие сторон при наличии соответствующих ходатайств.

Суд, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Согласно ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.

В силу ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В п. 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребенка», одобренной 20.11.1989 Генеральной Ассамблеей ООН, вступившей в законную силу для СССР 15.09.1990, указано, что государства - участники Конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу с детьми или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности, в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Из приведенных норм следует, что Российская Федерация приняла на себя обязательства, в том числе международно-правовые, по обеспечению безопасности в детских учреждениях, в данном случае по обеспечению противодействия терроризму в дошкольных и школьных учреждениях.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противодействии терроризму» одними из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно п.29 постановления Правительства РФ от 02.08.2016 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» инженерная защита объектов (территорий) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

В силу ч.13 ст.30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в зданиях образовательных организаций должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий, а в предусмотренных законодательством РФ случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

В соответствии с п.«д» ст.11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Согласно п.6.48 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», утвержденного Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10, для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования и их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны) или в ситуационные центры «Службы 112».

Из приложения «В» к вышеприведенному Своду правил следует, что требования об оборудовании канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел распространяются на дошкольные образовательные организации и общеобразовательные учреждения.

В соответствии с п.2 и п.15 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относятся также оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся, включающей обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.8 ч.1 ст.41), а также работников образовательной организации. За невыполнение или ненадлежащее выполнение указанных функций образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, отнесенных к ее компетенции (ч.7 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ).

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ).

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что в МКОО «Орто-Эбэнская специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» имеются нарушения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности, предусмотренные п.6.48 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», а именно: отсутствуют средства передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) или в ситуационные центры «Службы 112».

По указанному факту прокуратурой Усть-Алданского района ДД.ММ.ГГГГ в адрес руководителя общеобразовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений федерального закона.

Согласно письму заместителя начальника МКУ «Управление образования» Усть-Алданского района от ДД.ММ.ГГГГ, средства передачи тревожных сообщений с выходом на «02» или «112» отсутствуют во всех образовательных учреждениях района, соответствующая заявка в адрес главы МР «Усть-Алданский улус (район)» направлена ДД.ММ.ГГГГ.

Выявленные нарушения противоречат основным принципам и задачам противодействия терроризму, закрепленным в ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей ответственными должностными лицами, ставят под угрозу безопасность воспитанников во время пребывания в образовательной организации.

Образовательные учреждения являются объектами с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних граждан, то есть относятся к числу важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.

Отсутствие каналов передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел или ситуационные центры «112» в образовательном учреждении отрицательно сказывается по обеспечению комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, что, в свою очередь, не позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, а это может способствовать совершению противоправных действий в отношении обучающихся.

Доказательств оборудования здания образовательного учреждения средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), к моменту рассмотрения дела по существу ответчиком суду не представлено.

При таких обстоятельствах суд, исходя из приоритета обеспечения безопасности воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса, охраны от возможных посягательств со стороны третьих лиц, необходимости принятия профилактических мер, направленных на противодействие террористической деятельности, считает заявленные прокурором требования подлежащими удовлетворению.

Согласно ст.206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных

сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.

В силу п.42 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым субъектом РФ и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района отнесены, в том числе: участие в профилактике терроризма на территории муниципального района (п.6.1 ч.1 ст.15); организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, включая мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей (п.11 ч.1 ст.15).

Учитывая, что осуществление ответчиком профилактических мероприятий в области противодействия терроризму находится в прямой зависимости от финансирования органом местного самоуправления, суд считает, исковые требования заместителя прокурора Усть-Алданского района подлежащими удовлетворению в полном объеме, с установлением срока для исполнения - в течение 4 месяцев с момента осуществления администрацией МР «Усть-Алданский улус (район)» РС(Я) финансирования мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление заместителя прокурора Усть-Алданского района РС(Я) в интересах неопределенного круга лиц к МКОО «Орто-Эбэнская специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» МР «Усть-Алданский улус (район)» РС(Я) о понуждении совершить определенные действия – удовлетворить.

Возложить на МКОО «Орто-Эбэнская специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» МР «Усть-Алданский улус (район)» РС(Я) обязанность в течение 4 (четырех) месяцев с момента осуществления администрацией МР «Усть-Алданский улус (район)» РС(Я) финансирования мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, оснастить здание, расположенное по адресу: <адрес>, системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РС(Я) через Усть-Алданский районный суд РС(Я) в течение одного месяца со дня его вынесения.

Председательствующий судья п/п А.Н. Иванова

Копия верна.

Судья А.Н. Иванова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».